

1506949-86.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3096886/2020 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 14882878 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO DE ABREU ARAUJO

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 24 de março de 2022, nesta cidade e Comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1506949-86.2020.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3096886/2020 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 14882878 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO DE ABREU ARAUJO

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 24 de março de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada excepcionalmente por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), o que levou à adoção, por este E. Tribunal de Justiça, de procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, bem para o retorno escalonado e gradual das atividades presenciais, estabelecidos pelos Provimentos CSM nº 2545, 2549, 2561 e 2464/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. ODIVAL CICOTE, o(a) acusado(a) ADRIANO DE ABREU ARAUJO, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) testemunha(s) comuns PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA e MARCOS ANTONIO BOFO; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, os depoimentos, interrogatórios, e/ou alegações finais foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams", e nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estarão disponíveis o E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) PAULO e MARCOS, bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz(a): ADRIANO DE ABREU ARAUJO foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo narra a denúncia, no dia no dia 25 de novembro de 2020, por volta das 07h15min, no Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Javert de Andrade", localizado na Rodovia BR 153, Km 47, Vila Militar, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto-SP, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de consumo pessoal, 01 (um) cigarro e 01 (uma) porção de maconha - Tetrahydrocannabinol - pesando 03,07 gramas (auto de exibição e apreensão às fls. 03 e exame químico-toxicológico às fls. 22-24), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, listada na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. Conforme restou apurado, agente de segurança penitenciário, conforme rotineiramente ocorre, dirigiu-se até o alojamento "D" para liberar os reeducandos para o banho de sol. Ao abrir a cela do alojamento, ouviu algum detendo dizer algo sobre telefone celular, motivo pelo qual entrou no alojamento para tentar localizar o aparelho. Porém, no box nº 03, deparou-se com o detento ADRIANO manuseando um cigarro de maconha, bem como, ainda, foi encontrado em sua posse uma pequena porção da mesma substância. A ação penal é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pela apreensão da droga e pelo laudo de exame toxicológico de fls. 22/24, com resultado positivo para Tetrahydrocannabinol THC, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica listada na Portaria nº 344/98 do SUS/MS, e atualizações posteriores. Interrogado em Juízo, o réu a posse da droga, alegando que se destinava a consumo pessoal. A confissão judicial do acusado restou corroborada pela prova testemunhal produzida. O agente penitenciário Paulo Henrique Moreira da Silva, ouvido em juízo, declarou que na data dos fatos se dirigiu ao alojamento "D" para liberar os reeducandos para o banho de sol. Os alojamentos são divididos em box onde acomodam cerca de 6 a 7 presos por box. Ao abrir a cela do alojamento, ouviu um dos detentos

dizer algo sobre um telefone celular, motivo pelo qual entrou no alojamento para tentar localizar o aparelho, porém, no box nº 03, se deparou com o acusado manuseando um cigarro de maconha, bem como ainda tinha em sua posse outra pequena porção da mesma droga. Foi determinado que entregasse a droga e ele obedeceu. O acusado estava com um cigarro de maconha na mão e uma porção da mesma droga entre as pernas. O agente penitenciário Marcos Antonio Bofo, confirmou em juízo o depoimento de seu colega de trabalho Paulo Henrique Moreira da Silva. Disse que na data dos fatos, logo pela manhã, foi em companhia de seu colega Paulo Henrique ao alojamento "d" para abrir a cela e então ouviram um dos reeducandos falar algo sobre telefone celular. Entraram no alojamento para verificar o fato e se depararam com o acusado, que estava no box 3, manuseando um cigarro de maconha. A droga foi apreendida. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do delito a condenação do réu se impõe. Ante o exposto, somos pela procedência do pedido e consequente condenação do réu ADRIANO DE ABREU ARAÚJO como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei 11.343/06. Em seguida, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a) do acusado, o mesmo apresentou as alegações finais pelo sistema audiovisual.. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS. ADRIANO DE ABREU ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de porte de entorpecentes estão bem demonstradas nos autos pelas seguintes evidências: boletim de ocorrência (fls. 01/02), termo circunstanciado (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 03), termo de declarações (fls. 06), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 22/24) e, sobretudo, pelos testemunhos colhidos em Juízo. Senão, vejamos. Interrogado nesta data, o acusado Adriano de Abreu Araújo admitiu a propriedade do entorpecente apreendido em seu poder, alegando que se destinava a seu consumo. No mesmo sentido, as testemunhas Paulo Henrique Moreira da Silva e Marcos Antônio Bofo, agentes penitenciários, confirmaram que, no dia em questão, realmente surpreenderam o réu na posse de um cigarro de maconha, que se destinava a seu uso. Desse modo, reputo suficientes os elementos colhidos nos autos para que se sustente o decreto condenatório. Com relação à frequente tese de inconstitucionalidade da tipificação por violação à liberdade individual, à fragmentariedade, à intervenção mínima do Direito Penal e ao princípio da lesividade, é preciso lembrar que o usuário de entorpecentes não prejudica somente a si mesmo, uma vez que toda a sociedade sofre com a criminalidade voltada ao abastecimento da rede de tráfico ilícito de entorpecentes, com a prática de inúmeros delitos patrimoniais com ou sem violência. Ademais, o prejuízo à saúde pública é evidente com a demanda crescente provocada pela escalada no uso de entorpecentes, tomando vagas em hospitais e clínicas e destruindo famílias e carreiras. Não prospera, assim, a tese de que haveria invasão à privacidade do indivíduo nem de que o fato não é penalmente relevante ou dotado de lesividade. Passo à dosimetria da pena. Considerando-se que as penas previstas para a infração penal cometida não são privativas de liberdade e que se deve ter em conta a recuperação do apenado, entendo mais adequada a medida de mera advertência. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal e CONDENO o acusado ADRIANO DE ABREU ARAÚJO, qualificado nos autos, à sanção de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Custas não são devidas nesta fase". A seguir, pelo Ministério Público, pela defesa e pelo réu foi declarado que renunciavam ao direito de recorrer da sentença, manifestando-se em seguida o Magistrado nos seguintes termos: "Uma vez transitada em julgado a sentença pela renúncia bilateral, passo a aplicar a sanção cominada na sentença. Fica o réu expressamente advertido acerca dos efeitos extremamente nocivos do uso de substâncias entorpecentes ilícitas, as quais prejudicam não apenas a saúde do usuário, mas se encontram no centro e na causa da criminalidade violenta que assola a sociedade brasileira, destruindo lares e famílias quer pela mencionada violência, quer pela destruição de laços e pela deterioração da saúde pública. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a pena imposta ao acusado pelo integral cumprimento. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Publicada nesta data, saem os

presentes devidamente intimados". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente